Partie 5 — Résultat et enseignements

Comment construire la dernière partie (docs, slide et oral)

0. Ce que demande le prof

La consigne pose trois questions pour la slide 5 :

1. **Quelle décision finale ?**
2. **Qui a obtenu quoi ? Quels compromis ?**
3. **Que nous apprend ce cas sur les méthodes et l'efficacité du lobbying ?**

Cette partie doit aussi **répondre à la problématique** posée en partie 1 : *« Qui a réussi à peser sur les règles applicables aux grands modèles d'IA dans l'AI Act, et par quels moyens ? »*

Durée : environ 2 minutes à 2 minutes 30. Le prof demande que « chaque étudiant présente une partie précise » : il faut donc désigner qui présente la partie 5 (voir section 5).

1. Structure proposée (identique dans le docs, sur la slide et à l'oral)

- **5.1. La décision finale** : ce que dit le chapitre V.
- **5.2. Qui a obtenu quoi ?** Ce que chaque camp voulait, a obtenu et n'a pas obtenu.
- **5.3. Les enseignements** sur les méthodes et l'efficacité du lobbying.
- **5.4. La réponse à la problématique**, qui sert de conclusion.

2. Contenu détaillé

Chaque fait est à vérifier dans la source indiquée avant d'être écrit.

5.1. La décision finale : une approche à deux niveaux

Niveau	Qui est concerné	Obligations	Articles
Tous les modèles d'IA à usage général	Tous les fournisseurs	Documentation technique (dont la consommation d'énergie), informations aux entreprises qui intègrent le modèle, politique de respect du droit d'auteur, résumé public des données d'entraînement	Art. 53 ; annexes XI et XII
Exception open source	Modèles publiés sous licence libre	Dispensés de la documentation technique et des informations aux entreprises en aval (mais pas du droit d'auteur ni du résumé des données), sauf s'ils présentent un	Art. 53, § 2

Niveau	Qui est concerné	Obligations	Articles
		risque systémique	
Modèles « à risque systémique »	Modèles entraînés avec plus de 10^{25} FLOP, ou désignés par la Commission	Évaluation et tests adverses, gestion des risques, signalement des incidents graves, cybersécurité	Art. 51 et 55 ; annexe XIII

Deux éléments complètent le dispositif :

- **un code de bonnes pratiques** (art. 56), publié le 10 juillet 2025, qui permet aux fournisseurs de montrer qu'ils respectent les règles ;
- **des amendes** pouvant atteindre 3 % du chiffre d'affaires mondial ou 15 M€ (art. 101), applicables depuis le 2 août 2026.

5.2. Qui a obtenu quoi ? Quels compromis ?

Acteur	Ce qu'il voulait	Ce qu'il a obtenu	Ce qu'il n'a pas obtenu
Parlement européen, ONG	Des règles contraignantes pour tous les modèles de fondation	Un cadre contraignant, avec sanctions, pour tous les GPAI	Les obligations lourdes ne visent que les modèles les plus puissants
France, Allemagne, Italie ; Mistral AI, Aleph Alpha	Une autorégulation par codes de conduite, sans sanctions au départ	Des obligations légères pour la plupart des modèles, l'exemption partielle de l'open source, un code de bonnes pratiques comme outil de conformité	Pas d'autorégulation pure : la loi s'applique, avec des amendes
Big Tech américaines	Réguler les usages, ne pas être classées « à haut risque »	Les GPAI ne sont pas classés « à haut risque » par défaut	Leurs modèles les plus puissants relèvent du « risque systémique »
Ayants droit	Transparence et rémunération	Une politique de droit d'auteur et un résumé des données d'entraînement	Aucun mécanisme de rémunération
Acteurs environnementaux	Transparence énergétique	La documentation de la consommation d'énergie (annexe XI)	Aucun plafond ni aucune obligation de réduction

Le compromis. L'approche à deux niveaux se situe entre la position du Parlement (règles pour tous les modèles de fondation) et celle de la France, de l'Allemagne et de l'Italie (autorégulation).

Une réaction révélatrice. Selon l'enquête de Corporate Europe Observatory, LobbyControl et l'Observatoire des multinationales (mars 2024), Arthur Mensch (Mistral AI) a jugé le texte final « *perfectly manageable* » (parfaitement gérable) pour son entreprise.

5.3. Les enseignements sur le lobbying

1. **La méthode la plus efficace a été de passer par les gouvernements nationaux**, c'est-à-dire par le Conseil.
   - Aleph Alpha a eu 12 rendez-vous avec le gouvernement allemand entre juin et novembre 2023.
   - Cédric O, ancien secrétaire d'État au Numérique, est cofondateur de Mistral AI.
   - Le *non-paper* du 18 novembre 2023 a bloqué la négociation.
   - Résultat : des règles allégées pour la plupart des modèles.
2. **Le cadrage compte.** Un intérêt d'entreprise présenté comme une question de **souveraineté européenne** (« champions européens ») devient plus audible. Emmanuel Macron l'a résumé le 11 décembre 2023 : « On régulera des choses qu'on ne produira plus ou qu'on n'inventera pas. »
3. **Le moment est décisif.** La pression a été maximale à la fin des trilogues (novembre et décembre 2023), quand toutes les parties voulaient un accord.
4. **L'efficacité a ses limites.**
   - L'autorégulation pure a été refusée.
   - L'accord entre Microsoft et Mistral AI (février 2024, 15 M€) a affaibli l'argument des « champions européens ».
   - La bataille a continué après le vote : en juillet 2025, des dirigeants (dont celui de Mistral AI) demandent une pause de deux ans (« Stop the clock »), et la Commission refuse le 4 juillet 2025. Meta refuse de signer le code de bonnes pratiques.
   - **Le lobbying a adouci la règle, il ne l'a pas supprimée.**

Nuance à garder. Une convergence entre les arguments des entreprises et ceux des gouvernements ne prouve pas, à elle seule, que les entreprises ont dicté leur position aux États. Il faut écrire « selon l'enquête de… » quand on attribue une influence.

5.4. Réponse à la problématique (conclusion)

> « Ce sont surtout les start-up européennes, Mistral AI et Aleph Alpha, appuyées par les gouvernements français et allemand, qui ont le plus pesé : en passant par le Conseil et en invoquant la souveraineté européenne, elles ont obtenu des règles allégées pour la plupart des modèles. Mais le Parlement a obtenu le maintien d'un cadre contraignant, avec des sanctions. »

3. Proposition de slide

- **Bloc 1 — La décision finale** : un schéma à deux étages.
  - En bas : « Tous les GPAI → transparence ».
  - En haut : « Risque systémique (> 10^{25} FLOP) → obligations renforcées ».

    - En petit : « Open source : exemption partielle » et « Amendes jusqu'à 3 % du CA mondial ».
- **Bloc 2 — Qui a obtenu quoi ?** Un tableau de trois lignes (Parlement / FR-DE-IT et start-up / Big Tech) avec deux colonnes : « a obtenu » et « n'a pas obtenu ».
- **Bloc 3 — Enseignements** : quatre mots-clés : passer par les États · cadrage souveraineté · timing · limites.
- **Bandeau final** : la réponse à la problématique, en une phrase.
- **Pied de slide** : les sources.

Il faut supprimer tout le texte du modèle Canva (« Lorem ipsum », « Statistics / Database management / Programming »).

4. Texte oral (environ 2 minutes 15)

Quel est le résultat de cette bataille ? Le compromis trouvé le 8 décembre 2023 repose sur deux niveaux. Tous les modèles d'IA à usage général doivent être transparents : documentation technique, informations aux entreprises qui les utilisent, respect du droit d'auteur et résumé des données d'entraînement. Seuls les modèles les plus puissants ont des obligations renforcées : tests, gestion des risques, signalement des incidents. Les modèles open source sont en partie exemptés.

Qui a obtenu quoi ? Le Parlement a obtenu une loi contraignante, avec des amendes allant jusqu'à 3 % du chiffre d'affaires mondial. Mais la France, l'Allemagne et leurs start-up ont obtenu des règles légères pour la plupart des modèles, l'exemption de l'open source et un code de bonnes pratiques. Arthur Mensch, le dirigeant de Mistral AI, a d'ailleurs jugé le texte final « parfaitement gérable ». Les géants américains, eux, ont évité que leurs modèles soient classés « à haut risque » par défaut.

Que nous apprend ce cas ? D'abord, la stratégie la plus efficace a été de passer par les gouvernements, au Conseil. Ensuite, le cadrage compte : un intérêt d'entreprise présenté comme une question de souveraineté européenne devient beaucoup plus audible. Enfin, le moment est décisif : la pression a été maximale à la fin des négociations. Mais ce lobbying a ses limites : l'autorégulation pure a été refusée, et l'accord entre Microsoft et Mistral AI, en février 2024, a affaibli l'argument des « champions européens ».

Pour répondre à notre question : ce sont surtout les start-up européennes, appuyées par leurs gouvernements, qui ont le plus pesé. Elles ont adouci la règle, sans pouvoir l'empêcher. Merci de votre attention.

5. Qui présente la partie 5 ?

Trois options sont compatibles avec la consigne (« chaque étudiant présente une partie précise ») :

- **Option A** : une seule personne présente toute la partie 5.

- **Option B** : la personne qui a présenté la partie 1 fait aussi la conclusion. Comme elle a posé la problématique, c'est elle qui y répond.
- **Option C** : la partie est découpée en sous-parties précises, par exemple 5.1 et 5.2 pour une personne, 5.3 et 5.4 pour une autre.

Il faut éviter « TOUS » sans répartition précise.

6. Lien avec la mini-analyse individuelle (25 %)

La partie 5 donne directement de la matière pour les trois questions au choix :

- **Quelle stratégie a été la plus efficace ?** Passer par les gouvernements nationaux au Conseil, avec un cadrage « souveraineté ».
- **Quel acteur a été déterminant ?** Le gouvernement français et Mistral AI (Cédric O), avec le gouvernement allemand et Aleph Alpha.
- **Quel moment a fait basculer la décision ?** Novembre 2023 (blocage et *non-paper* du 18/11/2023), jusqu'à l'accord du 8 décembre 2023.

7. Sources

- Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 51, 53, 55, 56, 101 ; annexes XI à XIII — EUR-Lex.
- Commission européenne, *Code de bonnes pratiques pour l'IA à usage général*, 10 juillet 2025 ; liste des signataires, 1er août 2025.
- Corporate Europe Observatory, LobbyControl, Observatoire des multinationales, « Trojan horses : how European startups teamed up with Big Tech to gut the AI Act », mars 2024.
- *Non-paper* France-Allemagne-Italie sur les modèles de fondation, 18 novembre 2023 (publié par *Table.Media*).
- *Siècle Digital*, 12 décembre 2023 (citation d'Emmanuel Macron).
- Presse, février 2024 : partenariat Microsoft–Mistral AI.
- IAPP / *Euronews*, juillet 2025 : la Commission refuse de « stopper l'horloge ».